



PUTUSAN
Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAMSUL MANURUNG;**
2. Tempat lahir : Bah Bangun;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 12 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bah Bangun RT.000 RW.000 Kel/Desa Jorlang Huluan Kec.Pematang Sidamanik Kab.Simalungun.
Domisili : Jalan Lintas Duri Pekanbaru RT.002 RW.002 Desa Tenganau Kec.Pinggir Kab.Bengkalis;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Samsul Manurung ditangkap pada tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa Samsul Manurung ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025 ;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Fahrizal,S.H.,dkk Advokat/Penasehat Hukum Pada Lembaga Bantuan Hukum Tuah Bantan Bengkalis berdasarkan Penetapan Nomor 178/Pid.B/2025/PN tanggal 24 Maret 2025 tentang penunjukan penasehat hukum cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bls tanggal 18 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bls tanggal 18 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMSUL MANURUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSUL MANURUNG berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna biru.
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru.
 - 1 (satu) tungku besi pembakaran tambal ban.
 - Tas selempang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp.24.850.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi RINTO MANURUNG

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 CC warna hitam - merah dengan No.Pol BM 3695 AAT dengan No.Rangka MH1KCA210KK062043 dan No.Mesin KCA2E-1057602.

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bls



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa melalui penasehat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatan yang dilakukan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM- 40/BKS/02/2025 tanggal 27 Februari 2025 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SAMSUL MANURUNG pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024 atau pada suatu waktu masih di tahun 2024 bertempat di dalam kamar sebuah rumah yang beralamat Jalan Lintas Duri Pekanbaru, Desa Tenggana, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 00.15 WIB terdakwa sampai di rumah korban OJAK MANURUNG yang merupakan abang kandung terdakwa yang beralamat di tepi Jalan Lintas Duri Pekanbaru Desa Tenggana Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, yang mana terdakwa pergi ke rumah korban OJAK MANURUNG dengan menggunakan sepeda motor merk Honda CB 150 CC warna hitam dengan No.Pol BM 3695 AAT. Pada saat itu terdakwa mengetuk pintu depan rumah korban OJAK MANURUNG dengan berkata "Bang buka dulu pintu", selanjutnya setelah pintu rumah dibuka oleh korban OJAK MANURUNG, kemudian terdakwa memasukkan sepeda motor milik terdakwa ke dalam rumah dan terdakwa parkir di ruang depan tepat dibelakang sepeda motor Honda Mio warna putih milik korban OJAK MANURUNG. Setelah itu korban OJAK MANURUNG mengatakan kepada terdakwa "Kau darimana?" dan terdakwa menjawab "Aku baru pulang kerja", dan selanjutnya korban



OJAK MANURUNG menyuruh terdakwa untuk mandi. Setelah terdakwa selesai mandi terdakwa duduk di kursi di dekat meja di ruang tamu, sedangkan korban OJAK MANURUNG yang sebelumnya duduk di ruang tamu tersebut pindah ke kamar sambil tidur-tiduran. kemudian terdakwa mengatakan kepada korban OJAK MANURUNG “Bang kayak mana bayar Honda ini bang? (maksudnya bayar angsuran sepeda motor milik terdakwa yang masih kredit), udah dua minggu nunggak” dan korban OJAK MANURUNG menjawab “cari ajalah sendiri”, selanjutnya terdakwa mengatakan “Tapi sudah dua kali panen sawit masa gak ada duit kau pegang untuk bayar Honda ku” dan korban OJAK MANURUNG menjawab “Kau cari ajalah sendiri, itu bukan urusanku itu hondamu”, kemudian terdakwa mengatakan “Padahal belanja dirumah enggak ada satupun beras, padahal uang panen banyak” dan korban OJAK MANURUNG menjawab “Kenapa kau hitung hitung itu , itukan urusanku, pokoknya pindah aja lah kau dari sini”, selanjutnya terdakwa mengatakan “Yaudah lah bayarkan lah minimal Honda itu (dengan nada marah dan keras suara)” dan korban OJAK MANURUNG menjawab “Yaudahlah itu masalah sawit ini udah urusanku ini, gak usah lagi kau campuri lagi masalah ladang” dan pada saat itu terdakwa termenung dan terdakwa merasa kesal, kemudian korban OJAK MANURUNG mengatakan kepada terdakwa “Jangan lagi kau kutengok lagi disini tiga hari ini, kalau kutengok kau disini kutampari kau, jangan macam macam kau, pokoknya jangan kau jalani lagi ladang itu” dan terdakwa diam saja, kemudian karena korban OJAK MANURUNG mengomel terus terdakwa mulai merasa emosi. Selanjutnya sekira pukul 02.00 wib terdakwa melihat alat berupa tungku besi pembakaran tambal ban di atas lantai ruang tamu depan kamar korban OJAK MANURUNG dan terdakwa mengangkat tungku besi pembakaran tambal ban tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar korban OJAK MANURUNG yang mana korban OJAK MANURUNG sedang tidur-tiduran memegang *handphone* nya dengan posisi menyamping ke kanan, selanjutnya terdakwa langsung memukulkan dengan kuat alat berupa tungku besi pembakaran tambal ban tersebut ke kepala korban OJAK MANURUNG bagian kiri dan korban OJAK MANURUNG saat itu langsung lemas dan sempat berkata pelan “Aduh”, kemudian korban OJAK MANURUNG bergerak dengan memposisikan tubuhnya terlentang dan terdakwa melihat korban OJAK MANURUNG pingsan. Setelah itu terdakwa kembali memukulkan tungku besi pembakaran tambal ban tersebut untuk kedua kalinya ke kepala korban OJAK MANURUNG bagian kanan sebanyak

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kali dan terdakwa melihat kepala korban OJAK MANURUNG berdarah, selanjutnya terdakwa memukul dada korban OJAK MANURUNG menggunakan tungkus besi pembakaran tambal ban tersebut sebanyak dua kali dan terdakwa melihat darah korban OJAK MANURUNG terus menetes dari kepalanya. Kemudian karena terdakwa merasa panik, terdakwa pergi kebelakang membawa tungku besi pembakaran tambal ban tersebut dan keluar dari pintu belakang membuang tungku besi pembakaran tambal ban tersebut sejauh lima meter di halaman belakang. Setelah itu terdakwa masuk lagi kerumah dan mengunci pintu belakang dari dalam, selanjutnya terdakwa mengeluarkan sepeda motor terdakwa dan mengambil gembok rumah yang terletak di atas meja, kemudian terdakwa keluar rumah lagi dan menggembok pintu depan dari luar dan kuncinya terdakwa pegang.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Desember sekira pukul 03.00 WIB terdakwa pergi melarikan diri menuju arah Pekanbaru namun sesampainya di Pasar Minggu terdakwa berhenti ditepi Jalan dan terpikir tentang korban OJAK MANURUNG dan terlintas dipikiran terdakwa untuk kembali ke rumah korban OJAK MANURUNG untuk memindahkan tubuh korban OJAK MANURUNG yang berada di dalam kamar keluar rumah, sehingga terdakwa berbalik arah kembali menuju kerumah korban OJAK MANURUNG. Sesampainya terdakwa dirumah korban OJAK MANURUNG kemudian terdakwa memarkikan sepeda motor terdakwa diteras rumah korban OJAK MANURUNG, selanjutnya terdakwa membuka gembok rumah korban OJAK MANURUNG dan terdakwa masuk ke dalam menuju ke kamar. Kemudian terdakwa menyeret tubuh korban OJAK MANURUNG dari dalam kamar dengan cara memegang kedua kaki korban OJAK MANURUNG dan terdakwa seret hingga kedepan, selanjutnya terdakwa sempat melepaskan pegangan terdakwa dari kaki korban OJAK MANURUNG karena terhalang sepeda motor korban OJAK MANURUNG yang terparkir di ruang depan dekat pintu, sehingga terdakwa terlebih dahulu mengeluarkan sepeda motor korban OJAK MANURUNG ke halaman depan dekat tiang listrik yang mana pada saat itu kunci kontaknya masih melekat pada motor sepeda tersebut. Kemudian terdakwa kembali lagi kedalam rumah untuk menyeret tubuh korban OJAK MANURUNG dengan memegang kedua kaki korban OJAK MANURUNG dan terdakwa seret hingga kehalaman depan, selanjutnya terdakwa meletakkan tubuh korban OJAK MANURUNG di dekat sepeda motornya dalam keadaan terlentang. Setelah itu terdakwa kembali ke dalam rumah dan masuk ke kamar korban OJAK MANURUNG untuk membereskan

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar korban OJAK MANURUNG yang sudah banyak darah dan terdakwa melihat handphone korban OJAK MANURUNG terletak di atas tempat tidurnya (tilam kecil beralas tikar warna merah), kemudian handphone korban OJAK MANURUNG tersebut terdakwa ambil dan terdakwa letakkan di dinding kamar yang terbuat dari kayu, selanjutnya terdakwa melihat tas pinggang milik korban OJAK MANURUNG warna hitam diatas tempat tidur dan terdakwa buka yang ternyata berisi uang, setelah itu uang tersebut terdakwa ambil dan uang tersebut terdakwa simpan didalam jok sepeda motor terdakwa sedangkan tas milik korban OJAK MANURUNG tersebut terdakwa pindahkan atau masukkan ke dalam jok motor korban OJAK MANURUNG yang sudah terdakwa rebahkan dihalaman depan rumah. Kemudian terdakwa kembali lagi masuk kedalam kamar korban OJAK MANURUNG untuk mengelap darah korban OJAK MANURUNG yang bececeran di tilam (ambal) dan terdakwa lap dengan menggunakan pakaian korban OJAK MANURUNG yang terletak di kamar tersebut. Setelah itu terdakwa mengambil karung plastik warna putih yang besar yang ada terletak di teras dan terdakwa masukkan semua pakaian yang sudah berlumuran darah bekas mengelap serta tilam yang sudah berdarah ke dalam karung plastik sehingga alas tidur korban OJAK MANURUNG yang tertinggal dikamar hanya tikar saja. Selanjutnya terdakwa mengangkat karung plastik berisi pakaian yang berlumuran darah serta tilam yang sudah berdarah tersebut ke halaman depan rumah yang berjarak 5 (lima) meter dari tubuh korban OJAK MANURUNG. Kemudian terdakwa masuk lagi kerumah dan menuju kamar mandi untuk mencuci kedua kaki terdakwa yang terkena darah korban OJAK MANURUNG dan setelah itu terdakwa keluar dari rumah korban OJAK MANURUNG dan menutup rapat pintu depan dan gemboknya terdakwa letakkan di pintu namun tidak terdakwa kunci gemboknya, selanjutnya terdakwa pergi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor terdakwa menuju arah pekanbaru menuju Perawang dan terdakwa bersembunyi di areal tanaman eucalyptus PT.Indokiat.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 06.00 WIB tim opsnal Polsek Pinggir mendapat informasi bahwa telah ditemukan tubuh seorang laki laki yang bernama OJAK MANURUNG (korban meninggal dunia) yang tergeletak di halaman depan rumahnya yang bertempat di Jalan lintas Duri Pekanbaru Desa Tenggau, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, kemudian tim yang beranggotakan saksi HERIANTO dan saksi PAULUS DEFRI LUNERI mendatangi lokasi kejadian dan melihat ada tanda-



tanda kekerasan pada kepala korban OJAK MANURUNG yang dalam kondisi robek dan berdarah. Selanjutnya tim opsional Polsek Pinggir menghubungi abang kandung korban OJAK MANURUNG yang terdekat yaitu saksi RINTO MANURUNG yang berdomisili di Pekanbaru untuk melihat kondisi korban OJAK MANURUNG tersebut. Setelah saksi RINTO MANURUNG sampai di Polsek Pinggir, saksi RINTO MANURUNG tidak terima dengan kondisi korban OJAK MANURUNG yang telah meninggal dunia. Selanjutnya tim menginterogasi saksi RINTO MANURUNG tentang keseharian korban OJAK MANURUNG sebelum meninggal dunia dan saksi RINTO MANURUNG menerangkan bahwa korban OJAK MANURUNG tersebut selama berdomisili di Jalan lintas Duri Pekanbaru Desa Tenggana, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis tersebut tinggal bersama dengan terdakwa SAMSUL MANURUNG yang merupakan adik kandung korban OJAK MANURUNG yang juga merupakan adik kandung dari saksi RINTO MANURUNG dan saksi RINTO MANURUNG menaruh rasa curiga kepada terdakwa. Kemudian berdasarkan keterangan saksi RINTO MANURUNG bahwa setelah saksi RINTO MANURUNG mengetahui kejadian tersebut ada menyuruh terdakwa untuk lebih dulu melihat kondisi korban OJAK MANURUNG namun terdakwa menolak dengan alasan tidak bisa meninggalkan pekerjaannya karena terdakwa baru saja mulai bekerja di tempatnya bekerja dan ditambah lagi keterangan dari saksi RINTO MANURUNG bahwa korban OJAK MANURUNG tersebut pernah curhat kepada saksi RINTO MANURUNG bahwa semasa hidupnya korban OJAK MANURUNG sering cek cok mulut dengan terdakwa di rumah tempat tinggal korban OJAK MANURUNG tersebut, selanjutnya tim opsional meminta foto terdakwa kepada saksi RINTO MANURUNG serta kendaraan yang digunakan oleh terdakwa sehari-hari. Kemudian setelah mendapatkan ciri-ciri terdakwa pada saat di RSUD Duri ketika akan di lakukan otopsi terhadap mayat korban OJAK MANURUNG saksi RINTO MANURUNG menelepon terdakwa agar terdakwa datang ke Duri tepatnya ke RSUD Kecamatan Mandau dengan memberitahukan bahwa korban OJAK MANURUNG di lakukan otopsi di RSUD Duri saja yang mana sebelumnya saksi RINTO MANURUNG sempat mengabari kepada terdakwa bahwa korban OJAK MANURUNG akan di otopsi di Pekanbaru sehingga terdakwa sempat berdiam diri di daerah Pekanbaru, kemudian saksi RINTO MANURUNG menyampaikan agar terdakwa datang ke RSUD Duri tersebut dan bila sudah selesai otopsi agar terdakwa bisa berangkat bersama-sama dengan saksi RINTO MANURUNG membawa jenazah korban OJAK

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANURUNG ke kampung untuk dimakamkan dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi RINTO MANURUNG bahwa terdakwa sudah berangkat dari Pekanbaru menuju Duri. Kemudian tim berbagi tugas untuk mengintai terdakwa yang akan melintas di sepanjang jalan lintas Pinggir – Duri dan sekira pukul 23.00 WIB tim menemukan keberadaan terdakwa sudah tiba di Simpang Garoga Duri Kecamatan Mandau dan terdakwa ada menghampiri sebuah warung di Simpang Garoga tersebut, selanjutnya tim opsnel terus memantau terdakwa dan setelah terdakwa pergi meninggalkan warung tersebut dan berjalan ke arah sepeda motornya kemudian tim opsnel langsung mengamankan terdakwa yang mana wajah terdakwa serupa dengan foto yang diberikan oleh saksi RINTO MANURUNG kepada tim opsnel. Setelah itu tim menginterogasi terdakwa dengan bertanya “Apa benar namamu SAMSUL?” dan terdakwa menjawab “Benar pak”, kemudian tim kembali bertanya kepada terdakwa “Kenapa kau bunuh abang kau ?” dan awalnya terdakwa berbohong dengan menjawab “Bukan ada pak”, kemudian tim menanyakan lagi “Kenapa kau bunuh abang kau?” dan setelah itu terdakwa menjawab “Iya pak, saya membunuh abang saya pak”, selanjutnya tim menanyakan kepada terdakwa “Pakai apa aja kau pukuli abangmu ?” dan terdakwa menjawab “Pakai besi tempel ban pak”. Kemudian tim opsnel mengecek sepeda motor terdakwa dan dari dalam jok sepeda motor terdakwa ditemukan uang tunai yang jumlahnya banyak dan pada saat tim menanyakan milik siapa uang tersebut kemudian terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang korban OJAK MANURUNG yang diambil terdakwa dari dalam tas korban OJAK MANURUNG sesaat setelah membunuh korban OJAK MANURUNG yang mana uang tersebut berjumlah Rp. 24.850.000 (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu tim opsnel membawa terdakwa ke kantor BKO Sat Reskrim di 125 Duri untuk dilakukan interogasi lebih lanjut dan selanjutnya tim membawa terdakwa ke tempat kejadian pembunuhan untuk mencari besi tempel ban yang digunakan oleh terdakwa memukulkan kepala korban yang mana alat tersebut dibuang oleh terdakwa ke halaman belakang rumah korban sesaat setelah membunuh korban, dan sesampainnya dibelakang rumah korban OJAK MANURUNG tersebut terdakwa menunjukkan besi tempel ban yang berada di halaman rumah korban OJAK MANURUNG dan tim langsung mengamankan barang bukti tersebut. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pinggir guna proses lebih lanjut.

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli nomor : SKA/59/XII/Kes.3/2024/RSB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr.MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA,Sp.FM telah melakukan pemeriksaan bedah mayat (autopsi) atas mayat bernama OJAK MANURUNG dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan

Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki, berusia sekira 25-35 tahun, ras mongoloid, dengan panjang badan 163 cm yang sudah mengalami pembusukan dini ini, ditemukan memar pada bibir, daun telinga kanan, dada, dan punggung ; luka lecet geser pada daerah wajah sisi kiri; luka lecet pada daerah wajah, dada, bahu kanan dan punggung; luka terbuka dangkal pada punggung kaki kanan; luka terbuka pada daerah kepala; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot pelipis kiri, otot leher sisi depan, kelenjar gondok baga kanan, otot dada, kandung jantung; patahnya tulang tengkorak, tulang lidah, tulang iga-iga sebelah kiri, tulang dada; laserasi (robekan) pada organ paru kanan baga atas dan tengah, dan organ hati baga kanan; akumulasi darah pada rongga dada kanan dan kiri masing-masing sebanyak 700 cc dan 80 cc akibat kekerasan tumpul.

Sebab mati mayat ini akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menimbulkan mati lemas.

Secara tersendiri kekerasan tumpul pada daerah dada dapat menyebabkan kematian.

Kekerasan pada daerah kepala berkontribusi dalam proses pelemahan pada diri korban berupa gangguan kesadaran.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban OJAK MANURUNG meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 340 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SAMSUL MANURUNG pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2024 atau pada suatu waktu masih di tahun 2024 bertempat di dalam kamar sebuah rumah yang beralamat Jalan Lintas Duri Pekanbaru, Desa Tenggau, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 00.15 WIB terdakwa sampai di rumah korban OJAK MANURUNG yang merupakan abang kandung terdakwa yang beralamat di tepi Jalan Lintas Duri Pekanbaru Desa Tenggana Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, yang mana terdakwa pergi ke rumah korban OJAK MANURUNG dengan menggunakan sepeda motor merk Honda CB 150 CC warna hitam dengan No.Pol BM 3695 AAT. Pada saat itu terdakwa mengetuk pintu depan rumah korban OJAK MANURUNG dengan berkata "Bang buka dulu pintu", selanjutnya setelah pintu rumah dibuka oleh korban OJAK MANURUNG, kemudian terdakwa memasukkan sepeda motor milik terdakwa ke dalam rumah dan terdakwa parkir di ruang depan tepat dibelakang sepeda motor Honda Mio warna putih milik korban OJAK MANURUNG. Setelah itu korban OJAK MANURUNG mengatakan kepada terdakwa "Kau darimana?" dan terdakwa menjawab "Aku baru pulang kerja", dan selanjutnya korban OJAK MANURUNG menyuruh terdakwa untuk mandi. Setelah terdakwa selesai mandi terdakwa duduk di kursi di dekat meja di ruang tamu, sedangkan korban OJAK MANURUNG yang sebelumnya duduk di ruang tamu tersebut pindah ke kamar sambil tidur-tiduran. kemudian terdakwa mengatakan kepada korban OJAK MANURUNG "Bang kayak mana bayar Honda ini bang? (maksudnya bayar angsuran sepeda motor milik terdakwa yang masih kredit), udah dua minggu nunggak" dan korban OJAK MANURUNG menjawab "cari ajalah sendiri", selanjutnya terdakwa mengatakan "Tapi sudah dua kali panen sawit masa gak ada duit kau pegang untuk bayar Honda ku" dan korban OJAK MANURUNG menjawab "Kau cari ajalah sendiri, itu bukan urusanku itu hondamu", kemudian terdakwa mengatakan "Padahal belanja dirumah enggak ada satupun beras, padahal uang panen banyak" dan korban OJAK MANURUNG menjawab "Kenapa kau hitung hitung itu , itukan urusanku, pokoknya pindah aja lah kau dari sini", selanjutnya terdakwa mengatakan "Yaudah lah bayarkan lah minimal Honda itu (dengan nada marah dan keras suara)" dan korban OJAK MANURUNG menjawab "Yaudahlah itu masalah sawit ini udah urusanku ini, gak usah lagi kau campuri lagi masalah ladang" dan pada saat itu terdakwa termenung dan terdakwa merasa kesal, kemudian korban OJAK MANURUNG mengatakan kepada terdakwa "Jangan lagi kau kutengok lagi disini tiga hari ini, kalau

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kutengok kau disini kutampari kau, jangan macam macam kau, pokoknya jangan kau jalani lagi ladang itu” dan terdakwa diam saja, kemudian karena korban OJAK MANURUNG mengomel terus terdakwa mulai merasa emosi. Selanjutnya sekira pukul 02.00 wib terdakwa melihat alat berupa tungku besi pembakaran tambal ban di atas lantai ruang tamu depan kamar korban OJAK MANURUNG dan terdakwa mengangkat tungku besi pembakaran tambal ban tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar korban OJAK MANURUNG yang mana korban OJAK MANURUNG sedang tidur-tiduran memegang handphone nya dengan posisi menyamping ke kanan, selanjutnya terdakwa langsung memukulkan dengan kuat alat berupa tungku besi pembakaran tambal ban tersebut ke kepala korban OJAK MANURUNG bagian kiri dan korban OJAK MANURUNG saat itu langsung lemas dan sempat berkata pelan “Aduh”, kemudian korban OJAK MANURUNG bergerak dengan memposisikan tubuhnya terlentang dan terdakwa melihat korban OJAK MANURUNG pingsan. Setelah itu terdakwa kembali memukulkan tungku besi pembakaran tambal ban tersebut untuk kedua kalinya ke kepala korban OJAK MANURUNG bagian kanan sebanyak satu kali dan terdakwa melihat kepala korban OJAK MANURUNG berdarah, selanjutnya terdakwa memukul dada korban OJAK MANURUNG menggunakan tungkus besi pembakaran tambal ban tersebut sebanyak dua kali dan terdakwa melihat darah korban OJAK MANURUNG terus menetes dari kepalanya. Kemudian karena terdakwa merasa panik, terdakwa pergi kebelakang membawa tungku besi pembakaran tambal ban tersebut dan keluar dari pintu belakang membuang tungku besi pembakaran tambal ban tersebut sejauh lima meter di halaman belakang. Setelah itu terdakwa masuk lagi kerumah dan mengunci pintu belakang dari dalam, selanjutnya terdakwa mengeluarkan sepeda motor terdakwa dan mengambil gembok rumah yang terletak di atas meja, kemudian terdakwa keluar rumah lagi dan menggembok pintu depan dari luar dan kuncinya terdakwa pegang.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Desember sekira pukul 03.00 WIB terdakwa pergi melarikan diri menuju arah Pekanbaru namun sesampainya di Pasar Minggu terdakwa berhenti ditepi Jalan dan terpikir tentang korban OJAK MANURUNG dan terlintas dipikiran terdakwa untuk kembali ke rumah korban OJAK MANURUNG untuk memindahkan tubuh korban OJAK MANURUNG yang berada di dalam kamar keluar rumah, sehingga terdakwa berbalik arah kembali menuju kerumah korban OJAK MANURUNG. Sesampainya terdakwa dirumah korban OJAK MANURUNG kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa diteras rumah korban OJAK MANURUNG, selanjutnya terdakwa membuka gembok rumah korban OJAK MANURUNG dan terdakwa masuk ke dalam menuju ke kamar. Kemudian terdakwa menyeret tubuh korban OJAK MANURUNG dari dalam kamar dengan cara memegang kedua kaki korban OJAK MANURUNG dan terdakwa seret hingga kedepan, selanjutnya terdakwa sempat melepaskan pegangan terdakwa dari kaki korban OJAK MANURUNG karena terhalang sepeda motor korban OJAK MANURUNG yang terparkir di ruang depan dekat pintu, sehingga terdakwa terlebih dahulu mengeluarkan sepeda motor korban OJAK MANURUNG ke halaman depan dekat tiang listrik yang mana pada saat itu kunci kontaknya masih melekat pada motor sepeda tersebut. Kemudian terdakwa kembali lagi kedalam rumah untuk menyeret tubuh korban OJAK MANURUNG dengan memegang kedua kaki korban OJAK MANURUNG dan terdakwa seret hingga kehalaman depan, selanjutnya terdakwa meletakkan tubuh korban OJAK MANURUNG di dekat sepeda motornya dalam keadaan terlentang. Setelah itu terdakwa kembali ke dalam rumah dan masuk ke kamar korban OJAK MANURUNG untuk membereskan kamar korban OJAK MANURUNG yang sudah banyak darah dan terdakwa melihat handphone korban OJAK MANURUNG terletak di atas tempat tidurnya (tilam kecil beralas tikar warna merah), kemudian handphone korban OJAK MANURUNG tersebut terdakwa ambil dan terdakwa letakkan di dinding kamar yang terbuat dari kayu, selanjutnya terdakwa melihat tas pinggang milik korban OJAK MANURUNG warna hitam diatas tempat tidur dan terdakwa buka yang ternyata berisi uang, setelah itu uang tersebut terdakwa ambil dan uang tersebut terdakwa simpan didalam jok sepeda motor terdakwa sedangkan tas milik korban OJAK MANURUNG tersebut terdakwa pindahkan atau masukkan ke dalam jok motor korban OJAK MANURUNG yang sudah terdakwa rebahkan dihalaman depan rumah. Kemudian terdakwa kembali lagi masuk kedalam kamar korban OJAK MANURUNG untuk mengelap darah korban OJAK MANURUNG yang bececeran di tilam (ambal) dan terdakwa lap dengan menggunakan pakaian korban OJAK MANURUNG yang terletak di kamar tersebut. Setelah itu terdakwa mengambil karung plastik warna putih yang besar yang ada terletak di teras dan terdakwa masukkan semua pakaian yang sudah berlumuran darah bekas mengelap serta tilam yang sudah berdarah ke dalam karung plastik sehingga alas tidur korban OJAK MANURUNG yang tertinggal dikamar hanya tikar saja. Selanjutnya terdakwa mengangkat karung plastik

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi pakaian yang berlumuran darah serta tilam yang sudah berdarah tersebut ke halaman depan rumah yang berjarak 5 (lima) meter dari tubuh korban OJAK MANURUNG. Kemudian terdakwa masuk lagi kerumah dan menuju kamar mandi untuk mencuci kedua kaki terdakwa yang terkena darah korban OJAK MANURUNG dan setelah itu terdakwa keluar dari rumah korban OJAK MANURUNG dan menutup rapat pintu depan dan gemboknya terdakwa letakkan di pintu namun tidak terdakwa kunci gemboknya, selanjutnya terdakwa pergi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor terdakwa menuju arah pekanbaru menuju Perawang dan terdakwa bersembunyi di areal tanaman eucalyptus PT.Indokiat.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 06.00 WIB tim opsnel Polsek Pinggir mendapat informasi bahwa telah ditemukan tubuh seorang laki laki yang bernama OJAK MANURUNG (korban meninggal dunia) yang tergeletak di halaman depan rumahnya yang bertempat di Jalan lintas Duri Pekanbaru Desa Tenggana, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, kemudian tim yang beranggotakan saksi HERIANTO dan saksi PAULUS DEFRI LUNERI mendatangi lokasi kejadian dan melihat ada tanda-tanda kekerasan pada kepala korban OJAK MANURUNG yang dalam kondisi robek dan berdarah. Selanjutnya tim opsnel Polsek Pinggir menghubungi abang kandung korban OJAK MANURUNG yang terdekat yaitu saksi RINTO MANURUNG yang berdomisili di Pekanbaru untuk melihat kondisi korban OJAK MANURUNG tersebut. Setelah saksi RINTO MANURUNG sampai di Polsek Pinggir, saksi RINTO MANURUNG tidak terima dengan kondisi korban OJAK MANURUNG yang telah meninggal dunia. Selanjutnya tim menginterogasi saksi RINTO MANURUNG tentang keseharian korban OJAK MANURUNG sebelum meninggal dunia dan saksi RINTO MANURUNG menerangkan bahwa korban OJAK MANURUNG tersebut selama berdomisili di Jalan lintas Duri Pekanbaru Desa Tenggana, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis tersebut tinggal bersama dengan terdakwa SAMSUL MANURUNG yang merupakan adik kandung korban OJAK MANURUNG yang juga merupakan adik kandung dari saksi RINTO MANURUNG dan saksi RINTO MANURUNG menaruh rasa curiga kepada terdakwa. Kemudian berdasarkan keterangan saksi RINTO MANURUNG bahwa setelah saksi RINTO MANURUNG mengetahui kejadian tersebut ada menyuruh terdakwa untuk lebih dulu melihat kondisi korban OJAK MANURUNG namun terdakwa menolak dengan alasan tidak bisa meninggalkan pekerjaannya karena terdakwa baru saja mulai bekerja di tempatnya bekerja dan ditambah lagi

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari saksi RINTO MANURUNG bahwa korban OJAK MANURUNG tersebut pernah curhat kepada saksi RINTO MANURUNG bahwa semasa hidupnya korban OJAK MANURUNG sering cek cok mulut dengan terdakwa di rumah tempat tinggal korban OJAK MANURUNG tersebut, selanjutnya tim opsnel meminta foto terdakwa kepada saksi RINTO MANURUNG serta kendaraan yang digunakan oleh terdakwa sehari-hari. Kemudian setelah mendapatkan ciri-ciri terdakwa pada saat di RSUD Duri ketika akan di lakukan otopsi terhadap mayat korban OJAK MANURUNG saksi RINTO MANURUNG menelepon terdakwa agar terdakwa datang ke Duri tepatnya ke RSUD Kecamatan Mandau dengan memberitahukan bahwa korban OJAK MANURUNG di lakukan otopsi di RSUD Duri saja yang mana sebelumnya saksi RINTO MANURUNG sempat mengabari kepada terdakwa bahwa korban OJAK MANURUNG akan di otopsi di Pekanbaru sehingga terdakwa sempat berdiam diri di daerah Pekanbaru, kemudian saksi RINTO MANURUNG menyampaikan agar terdakwa datang ke RSUD Duri tersebut dan bila sudah selesai otopsi agar terdakwa bisa berangkat bersama-sama dengan saksi RINTO MANURUNG membawa jenazah korban OJAK MANURUNG ke kampung untuk dimakamkan dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi RINTO MANURUNG bahwa terdakwa sudah berangkat dari Pekanbaru menuju Duri. Kemudian tim berbagi tugas untuk mengintai terdakwa yang akan melintas di sepanjang jalan lintas Pinggir – Duri dan sekira pukul 23.00 WIB tim menemukan keberadaan terdakwa sudah tiba di Simpang Garoga Duri Kecamatan Mandau dan terdakwa ada menghampiri sebuah warung di Simpang Garoga tersebut, selanjutnya tim opsnel terus memantau terdakwa dan setelah terdakwa pergi meninggalkan warung tersebut dan berjalan kearah sepeda motornya kemudian tim opsnel langsung mengamankan terdakwa yang mana wajah terdakwa serupa dengan foto yang diberikan oleh saksi RINTO MANURUNG kepada tim opsnel. Setelah itu tim menginterogasi terdakwa dengan bertanya “Apa benar namamu SAMSUL?” dan terdakwa menjawab “Benar pak”, kemudian tim kembali bertanya kepada terdakwa “Kenapa kau bunuh abang kau ?” dan awalnya terdakwa berbohong dengan menjawab “Bukan ada pak”, kemudian tim menanyakan lagi “Kenapa kau bunuh abang kau?” dan setelah itu terdakwa menjawab “Iya pak, saya membunuh abang saya pak”, selanjutnya tim menanyakan kepada terdakwa “Pakai apa aja kau pukul abangmu ?” dan terdakwa menjawab “Pakai besi tempel ban pak”. Kemudian tim opsnel mengecek sepeda motor terdakwa dan dari dalam jok sepeda motor

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN BIs



terdakwa ditemukan uang tunai yang jumlahnya banyak dan pada saat tim menanyakan milik siapa uang tersebut kemudian terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang korban OJAK MANURUNG yang diambil terdakwa dari dalam tas korban OJAK MANURUNG sesaat setelah membunuh korban OJAK MANURUNG yang mana uang tersebut berjumlah Rp. 24.850.000 (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu tim opsnal membawa terdakwa ke kantor BKO Sat Reskrim di 125 Duri untuk dilakukan interogasi lebih lanjut dan selanjutnya tim membawa terdakwa ke tempat kejadian pembunuhan untuk mencari besi tempel ban yang digunakan oleh terdakwa memukulkan kepala korban yang mana alat tersebut dibuang oleh terdakwa ke halaman belakang rumah korban sesaat setelah membunuh korban, dan sesampainnya dibelakang rumah korban OJAK MANURUNG tersebut terdakwa menunjukkan besi tempel ban yang berada di halaman rumah korban OJAK MANURUNG dan tim langsung mengamankan barang bukti tersebut. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pinggir guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli nomor : SKA/59/XII/Kes.3/2024/RSB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr.MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA,Sp.FM telah melakukan pemeriksaan bedah mayat (autopsi) atas mayat bernama OJAK MANURUNG dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan

Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki, berusia sekira 25-35 tahun, ras mongoloid, dengan panjang badan 163 cm yang sudah mengalami pembusukan dini ini, ditemukan memar pada bibir, daun telinga kanan, dada, dan punggung ; luka lecet geser pada daerah wajah sisi kiri; luka lecet pada daerah wajah, dada, bahu kanan dan punggung; luka terbuka dangkal pada punggung kaki kanan; luka terbuka pada daerah kepala; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot pelipis kiri, otot leher sisi depan, kelenjar gondok bage kanan, otot dada, kandung jantung; patahnya tulang tengkorak, tulang lidah, tulang iga-iga sebelah kiri, tulang dada; laserasi (robekan) pada organ paru kanan bage atas dan tengah, dan organ hati bage kanan; akumulasi darah pada rongga dada kanan dan kiri masing-masing sebanyak 700 cc dan 80 cc akibat kekerasan tumpul.

Sebab mati mayat ini akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menimbulkan mati lemas.



Secara tersendiri kekerasan tumpul pada daerah dada dapat menyebabkan kematian.

Kekerasan pada daerah kepala berkontribusi dalam proses pelemahan pada diri korban berupa gangguan kesadaran.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban OJAK MANURUNG meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 338 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rinto Manurung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi merupakan saudara kandung dari Terdakwa dan korban dimana kami 5 bersaudara, saksi adalah anak pertama, kemudian Sdr.Ojak Manurung anak ketiga dan terdakwa adalah anak kelima;
- Bahwa peristiwa meninggalnya korban Sdr.Ojak Manurung terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 05.10 WIB di rumah adik saksi yang bernama Sdr.Ojak Manurung yang beralamat di Jalan Lintas Duri Pekanbaru RT.002 RW.002 Desa Tenggau Kec.Pinggir Kab.Bengkalis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana peristiwa tersebut terjadi karena pada saat itu saksi sedang di rumah saksi yang beralamat di Pekanbaru, bahwa saksi ada di telepon oleh adik kandung saksi yang berada di kampung yang bernama Sdri.Lenni Manurung dengan memberitahukan kepada saksi "Bang adek katanya di Rumah Sakit Umum Duri, coba lihat dulu katanya sudah gada lagi", dan saksi jawab "Dari mana dapat informasi ?", kemudian Sdri.Lenni Manurung mengatakan "Dari Pak Junjung Manurung ada ngasih tau sama ku", dan saksi menjawab "Yaudah aku langsung ke rumah sakit ya". Setelah itu saksi dari rumah saksi langsung menuju ke Rumah Sakit Umum Duri, dan pada saat saksi di perjalanan dari rumah menuju rumah sakit saksi mendapat telepon dari Pihak Kepolisian yang mengatakan kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah di temukan adik kandung saksi bernama Sdr.Ojak Manurung dengan keadaan sudah meninggal dunia di depan rumah dan polisi juga mengatakan bahwa kepala adik saksi bernama Sdr.Ojak Manurung mengalami luka robek dan mendengar hal tersebut saksi tidak jadi menuju rumah sakit langsung akan tetapi membuat Laporan Polisi di Polsek Pinggir;

- Bahwa setelah selesai membuat laporan polisi barulah saksi pergi ke rumah sakit dan sesampainya saksi di rumah sakit RSUD Duri, Saksi melihat Sdr.Ojak Manurung yang sudah meninggal dan pada kepala bagian belakangnya saksi lihat terdapat luka robek;

- Bahwa setelah saksi mendapatkan kabar bahwa Sdr.Ojak Manurung sudah berada di RSUD Duri, saksi ada memberitahukan kepada Terdakwa untuk melihat lebih dulu ke rumah sakit karena posisinya lebih dekat ke rumah sakit dari pada saksi, saat itu Terdakwa menolak untuk pergi melihat ke rumah sakit dengan alasan Terdakwa takut dipecat karena baru tiga hari bekerja di dekat PT.ADEI;

- Bahwa awalnya saksi tidak mencurigai Terdakwa atas kematian Sdr.Ojak Manurung, namun penolakan Terdakwa untuk melihat kondisi Sdr.Ojak Manurung dirumah sakit dengan alasan baru saja bekerja padahal menurut saksi keadaan Sdr.Ojak Manurung yang lebih penting untuk dilihat dan pekerjaan tersebut bisa ditinggalkan sesaat;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa juga sering cekcok dengan Sdr.Ojak Manurung masalah ladang milik orang tua saksi, yang mana terdakwa akhir-akhir ini tidak ada merawat ladang dan sepengetahuan saksi bahwa terdakwa yang biasanya dibawa oleh ayah saksi semasa hidupnya untuk menemani ayah saksi mengurus ladang tersebut mulai perawatan hingga pemanenan, sehingga Sdr.Ojak Manurung sering menasihati terdakwa namun terdakwa tidak pernah terima jika dinasehati oleh Sdr.Ojak Manurung, dan karena Terdakwa tidak serius mengurus ladang tersebut sehingga Sdr.Ojak Manurung yang mengambil alih pengurusan ladang sawit milik orang tua saksi, yang mana hal tersebut saksi ketahui dari cerita Sdr.Ojak Manurung;

- Bahwa memang Sdr.Ojak Manurung mengambil alih perawatan dan pemanenan ladang orang tua saksi sejak ayah saksi meninggal dunia akhir bulan oktober 2024 yang lalu;

- Bahwa setahu saksi, Sdr.Ojak Manurung tidak ada permasalahan dengan siapa pun ataupun terlilit utang.

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Uang sejumlah Rp.24.850.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) awalnya saksi tidak kenal dengan uang tersebut, akan tetapi terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang yang Terdakwa ambil dari Sdr.Ojak Manurung, yang mana kemungkinan uang tersebut adalah uang hasil panen kebun kelapa sawit milik ayah saksi yang di pegang oleh Sdr.Ojak Manurung selama dua kali putaran panen, sehingga uang tersebut saksi duga yang masih disimpan oleh Sdr.Ojak Manurung sebelum kejadian pembunuhan dan belum sempat di setorkan atau dikirimkan olehnya kepada ibu saksi di kampung;
- Bahwa keluarga saksi dalam kondisi dilema dikarenakan disatu sisi korban merupakan adik kandung dari saksi dan pelakunya juga adalah adik kandung dari saksi, dimana keluarga besar sudah bersepakat untuk memaafkan Terdakwa, dengan harapan Terdakwa bisa berubah di masa depan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Herianto dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi merupakan penangkap dimana Terdakwa ditangkap pada hari Minggu sekira pukul 23.00 wib di simpang Garoga Duri Kec.Mandau Kab.Bengkalis;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 24.850.000 (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 CC warna hitam dengan No.Pol BM 3695 AAT;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 06.00 wib saksi dan tim opsnel Polsek Pinggir mendapat informasi bahwa telah ditemukan tubuh seorang laki laki yang bernama Sdr.Ojak Manurung yang tergeletak di halaman depan rumahnya yang bertempat di Jalan lintas Duri Pekanbaru Desa Tenggau Kec.Pinggir Kab.Bengkalis, dan kemudian saksi dan tim mendatangi TKP dan melihat ada tanda tanda kekerasan pada kepala korban yang dalam kondisi robek dan berdarah;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menghubungi abang kandung korban yang terdekat yakni Saksi Rinto Manurung yang berdomisili di Pekanbaru untuk melihat kondisi korban tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Rinto Manurung tiba di Polsek Pinggir kemudian membuat laporan polisi, kemudian saksi dan tim meminta keterangan dari Saksi Rinto Manurung tentang keseharian korban sebelum meninggal dunia, dimana Saksi Rinto Manurung menerangkan bahwa korban tersebut selama berdomisili di alamat tempat tinggalnya itu korban tinggal bersama dengan adik kandungnya yaitu Terdakwa, dimana Saksi Rinto Manurung menaruh curiga kepada Terdakwa, karena Terdakwa menolak untuk melihat kondisi Sdr.Ojak Manurung dirumah sakit dengan alasan baru saja bekerja padahal menurut saksi keadaan Sdr.Ojak Manurung yang lebih penting untuk dilihat dan pekerjaan tersebut bisa ditinggalkan sesaat, dan Saksi Rinto Manurung memberi informasi kalau korban pernah cerita kepada Saksi Rinto Manurung bahwa korban sering cek cok mulut dengan terdakwa di rumah tempat tinggal korban tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan tim meminta foto dan data-data Terdakwa dari Saksi Rinto Manurung dimana kemudian saksi dan tim melakukan pelacakan dimana Terdakwa sempat terlacak sedang berjalan ke arah Pekanbaru, kemudian Saksi Rinto Manurung menghubungi Terdakwa dan menginformasikan kalau Terdakwa datang saja ke RSUD Kec.Mandau bila sudah selesai otopsi agar Terdakwa bisa berangkat bersama sama dengan Saksi Rinto Manurung membawa jenazah korban ke kampung untuk dimakamkan, dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rinto Manurung bahwa Terdakwa sudah berangkat dari pekanbaru menuju Duri;
- Bahwa kemudian tim di bantu dari tim ospnal BKO 125 Sat Reskrim Polres Bengkalis berbagi tugas untuk mengintai Terdakwa yang akan melintas di sepanjang jalan lintas Pinggir-Duri, dan benar saja berdasarkan foto terdakwa dan ciri ciri sepeda motor yang digunakan terdakwa yang saksi peroleh dari Saksi Rinto Manurung tersebut maka sekira pukul 23.00 wib saksi menemukan keberadaan Terdakwa yang sudah tiba di simpang garoga Duri Kec.Mandau dan terdakwa ada menghampiri sebuah warung di simpang garoga tersebut seperti mencari alamat, dan saksi terus memantaunya, dan setelah terdakwa berlalu pergi meninggalkan warung tersebut dan berjalan ke sepeda motornya yang mana sepeda motor tersebut sama persis seperti yang dikatakan oleh Saksi Rinto Manurung,

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN BIs



kemudian saksi langsung menyergap Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi singkat kepada Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui identitasnya dan kemudian Terdakwa mengaku kalau sudah membunuh Sdr.Ojak Manurung dengan cara memukul menggunakan besi tempel ban, dan selanjutnya saksi membawa terdakwa ke TKP pembunuhan untuk mencari besi tempel ban yang digunakan oleh Terdakwa memukulkan kepala korban yang menurut terdakwa alat tersebut dibuang oleh terdakwa ke halaman belakang rumah korban sesaat setelah membunuh korban, dan sesampainya di belakang rumah korban kemudian Terdakwa menunjukkan besi tempel ban tersebut di halaman rumah korban dan kemudian saksi amankan barang bukti tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Paulus Defri Luneri dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi merupakan penangkap dimana Terdakwa ditangkap pada hari Minggu sekira pukul 23.00 wib di simpang Garoga Duri Kec.Mandau Kab.Bengkalis;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 24.850.000 (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 CC warna hitam dengan No.Pol BM 3695 AAT;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 06.00 wib saksi dan tim opsnel Polsek Pinggir mendapat informasi bahwa telah ditemukan tubuh seorang laki laki yang bernama Sdr.Ojak Manurung yang tergeletak di halaman depan rumahnya yang bertempat di Jalan lintas Duri Pekanbaru Desa Tenggau Kec.Pinggir Kab.Bengkalis, dan kemudian saksi dan tim mendatangi TKP dan melihat ada tanda tanda kekerasan pada kepala korban yang dalam kondisi robek dan berdarah;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi abang kandung korban yang terdekat yakni Saksi Rinto Manurung yang berdomisili di Pekanbaru untuk melihat kondisi korban tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Rinto Manurung tiba di Polsek Pinggir kemudian membuat laporan polisi, kemudian saksi dan tim meminta keterangan dari Saksi Rinto Manurung tentang keseharian korban sebelum meninggal dunia, dimana Saksi Rinto Manurung menerangkan bahwa korban tersebut selama berdomisili di alamat tempat tinggalnya itu korban tinggal bersama dengan adik kandungnya yaitu Terdakwa, dimana Saksi Rinto Manurung menaruh curiga kepada Terdakwa, karena Terdakwa menolak untuk melihat kondisi Sdr.Ojak Manurung di rumah sakit dengan alasan baru saja bekerja padahal menurut saksi keadaan Sdr.Ojak Manurung yang lebih penting untuk dilihat dan pekerjaan tersebut bisa ditinggalkan sesaat, dan Saksi Rinto Manurung memberi informasi kalau korban pernah cerita kepada Saksi Rinto Manurung bahwa korban sering cek cok mulut dengan terdakwa di rumah tempat tinggal korban tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan tim meminta foto dan data-data Terdakwa dari Saksi Rinto Manurung dimana kemudian saksi dan tim melakukan pelacakan dimana Terdakwa sempat terlacak sedang berjalan ke arah Pekanbaru, kemudian Saksi Rinto Manurung menghubungi Terdakwa dan menginformasikan kalau Terdakwa datang saja ke RSUD Kec.Mandau bila sudah selesai otopsi agar Terdakwa bisa berangkat bersama sama dengan Saksi Rinto Manurung membawa jenazah korban ke kampung untuk dimakamkan, dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rinto Manurung bahwa Terdakwa sudah berangkat dari pekanbaru menuju Duri;
- Bahwa kemudian tim di bantu dari tim ospnal BKO 125 Sat Reskrim Polres Bengkalis berbagi tugas untuk mengintai Terdakwa yang akan melintas di sepanjang jalan lintas Pinggir-Duri, dan benar saja berdasarkan foto terdakwa dan ciri ciri sepeda motor yang digunakan terdakwa yang saksi peroleh dari Saksi Rinto Manurung tersebut maka sekira pukul 23.00 wib saksi menemukan keberadaan Terdakwa yang sudah tiba di simpang garoga Duri Kec.Mandau dan terdakwa ada menghampiri sebuah warung di simpang garoga tersebut seperti mencari alamat, dan saksi terus memantaunya, dan setelah terdakwa berlalu pergi meninggalkan warung tersebut dan berjalan ke sepeda motornya yang mana sepeda motor tersebut sama persis seperti yang dikatakan oleh Saksi Rinto Manurung, kemudian saksi langsung menyergap Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi singkat kepada Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui identitasnya dan kemudian Terdakwa

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku kalau sudah membunuh Sdr.Ojak Manurung dengan cara memukul menggunakan besi tempel ban, dan selanjutnya saksi membawa terdakwa ke TKP pembunuhan untuk mencari besi tempel ban yang digunakan oleh Terdakwa memukulkan kepala korban yang menurut terdakwa alat tersebut dibuang oleh terdakwa ke halaman belakang rumah korban sesaat setelah membunuh korban, dan sesampainya di belakang rumah korban kemudian Terdakwa menunjukkan besi tempel ban tersebut di halaman rumah korban dan kemudian saksi amankan barang bukti tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Ahli nomor : SKA/59/XII/Kes.3/2024/RSB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr.Mohammad Tegar Indrayana,Sp.FM telah melakukan pemeriksaan bedah mayat (autopsi) atas mayat bernama OJAK MANURUNG dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan

Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki, berusia sekira 25-35 tahun, ras mongoloid, dengan panjang badan 163 cm yang sudah mengalami pembusukan dini ini, ditemukan memar pada bibir, daun telinga kanan, dada, dan punggung ; luka lecet geser pada daerah wajah sisi kiri; luka lecet pada daerah wajah, dada, bahu kanan dan punggung; luka terbuka dangkal pada punggung kaki kanan; luka terbuka pada daerah kepala; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot pelipis kiri, otot leher sisi depan, kelenjar gondok бага kanan, otot dada, kandung jantung; patahnya tulang tengkorak, tulang lidah, tulang iga-iga sebelah kiri, tulang dada; laserasi (robekan) pada organ paru kanan бага atas dan tengah, dan organ hati бага kanan; akumulasi darah pada rongga dada kanan dan kiri masing-masing sebanyak 700 cc dan 80 cc akibat kekerasan tumpul.

Sebab mati mayat ini akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menimbulkan mati lemas.

Secara tersendiri kekerasan tumpul pada daerah dada dapat menyebabkan kematian.

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan pada daerah kepala berkontribusi dalam proses pelemahan pada diri korban berupa gangguan kesadaran.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh tim opsnal Polsek Pinggir pada hari Minggu sekira pukul 23.00 wib di simpang Garoga Duri Kec.Mandau;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 00.15 WIB terdakwa sampai di rumah korban Ojak Manurung yang beralamat di tepi Jalan Lintas Duri Pekanbaru Desa Tenggana Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, Pada saat itu terdakwa mengetuk pintu depan rumah Korban Ojak Manurung, selanjutnya setelah pintu rumah dibuka oleh Korban Ojak Manurung, kemudian terdakwa memasukkan sepeda motor milik terdakwa ke dalam rumah dan terdakwa parkir di ruang depan tepat dibelakang sepeda motor Honda Mio warna putih milik Korban Ojak Manurung. Setelah itu Korban Ojak Manurung mengatakan kepada terdakwa "Kau darimana?" dan terdakwa menjawab "Aku baru pulang kerja", dan selanjutnya Korban Ojak Manurung menyuruh terdakwa untuk mandi. Setelah terdakwa selesai mandi terdakwa duduk di kursi di dekat meja di ruang tamu, sedangkan Korban Ojak Manurung yang sebelumnya duduk di ruang tamu tersebut pindah ke kamar sambil tidur-tiduran. kemudian terdakwa mengatakan kepada Korban Ojak Manurung "Bang kayak mana bayar Honda ini bang? (maksudnya bayar angsuran sepeda motor milik terdakwa yang masih kredit), udah dua minggu nunggak" dan Korban Ojak Manurung menjawab "cari ajalah sendiri", selanjutnya terdakwa mengatakan "Tapi sudah dua kali panen sawit masa gak ada duit kau pegang untuk bayar Honda ku" dan Korban Ojak Manurung menjawab "Kau cari ajalah sendiri, itu bukan urusanku itu hondamu", kemudian terdakwa mengatakan "Padahal belanja dirumah enggak ada satupun beras, padahal uang panen banyak" dan Korban Ojak Manurung menjawab "Kenapa kau hitung hitung itu , itukan urusanku, pokoknya pindah aja lah kau dari sini", selanjutnya terdakwa mengatakan "Yaudah lah bayarkan lah minimal Honda itu (dengan nada marah dan keras suara)" dan Korban Ojak Manurung menjawab "Yaudahlah itu masalah sawit ini udah urusanku ini, gak usah lagi kau campuri lagi masalah ladang" dan pada saat itu terdakwa termenung dan terdakwa merasa kesal, kemudian Korban Ojak Manurung mengatakan kepada terdakwa "Jangan lagi kau kutengok lagi disini tiga hari ini, kalau kutengok kau disini kutampari kau, jangan macam

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

macam kau, pokoknya jangan kau jalani lagi ladang itu” dan terdakwa diam saja, kemudian karena Korban Ojak Manurung mengomel terus terdakwa mulai merasa emosi. Selanjutnya sekira pukul 02.00 wib terdakwa melihat alat berupa tungku besi pembakaran tambal ban di atas lantai ruang tamu depan kamar Korban Ojak Manurung dan terdakwa mengangkat tungku besi pembakaran tambal ban tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar Korban Ojak Manurung yang mana Korban Ojak Manurung sedang tidur-tiduran memegang handphone nya dengan posisi menyamping ke kanan, selanjutnya terdakwa langsung memukul dengan kuat alat berupa tungku besi pembakaran tambal ban tersebut ke kepala Korban Ojak Manurung bagian kiri dan Korban Ojak Manurung saat itu langsung lemas dan sempat berkata pelan “Aduh”, kemudian korban OJAK MANURUNG bergerak dengan memposisikan tubuhnya terlentang dan terdakwa melihat Korban Ojak Manurung pingsan. Setelah itu terdakwa kembali memukul tungku besi pembakaran tambal ban tersebut untuk kedua kalinya ke kepala Korban Ojak Manurung bagian kanan sebanyak satu kali dan terdakwa melihat kepala Korban Ojak Manurung berdarah, selanjutnya terdakwa memukul dada Korban Ojak Manurung menggunakan tungkus besi pembakaran tambal ban tersebut sebanyak dua kali dan terdakwa melihat darah Korban Ojak Manurung terus menetes dari kepalanya. Kemudian karena terdakwa merasa panik, terdakwa pergi kebelakang membawa tungku besi pembakaran tambal ban tersebut dan keluar dari pintu belakang membuang tungku besi pembakaran tambal ban tersebut sejauh lima meter di halaman belakang. Setelah itu terdakwa masuk lagi kerumah dan mengunci pintu belakang dari dalam, selanjutnya terdakwa mengeluarkan sepeda motor terdakwa dan mengambil gembok rumah yang terletak di atas meja, kemudian terdakwa keluar rumah lagi dan menggembok pintu depan dari luar dan kuncinya terdakwa pegang.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Desember sekira pukul 03.00 WIB terdakwa pergi melarikan diri menuju arah Pekanbaru namun sesampainya di Pasar Minggu terdakwa berhenti ditepi Jalan dan terpikir tentang Korban Ojak Manurung dan terlintas dipikiran terdakwa untuk kembali ke Rumah Korban Ojak Manurung untuk memindahkan tubuh Korban Ojak Manurung yang berada di dalam kamar keluar rumah, sehingga terdakwa berbalik arah kembali menuju kerumah Korban Ojak Manurung. Sesampainya terdakwa dirumah Korban Ojak Manurung kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa diteras rumah Korban Ojak Manurung, selanjutnya terdakwa

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka gembok rumah Korban Ojak Manurung dan terdakwa masuk ke dalam menuju ke kamar. Kemudian terdakwa menyeret tubuh Korban Ojak Manurung dari dalam kamar dengan cara memegang kedua kaki Korban Ojak Manurung dan terdakwa seret hingga kedepan, selanjutnya terdakwa sempat melepaskan pegangan terdakwa dari kaki Korban Ojak Manurung karena terhalang sepeda motor Korban Ojak Manurung yang terparkir di ruang depan dekat pintu, sehingga terdakwa terlebih dahulu mengeluarkan sepeda motor Korban Ojak Manurung ke halaman depan dekat tiang listrik yang mana pada saat itu kunci kontaknya masih melekat pada motor sepeda tersebut. Kemudian terdakwa kembali lagi kedalam rumah untuk menyeret tubuh Korban Ojak Manurung dengan memegang kedua kaki Korban Ojak Manurung dan terdakwa seret hingga kehalaman depan, selanjutnya terdakwa meletakkan tubuh Korban Ojak Manurung di dekat sepeda motornya dalam keadaan terlentang. Setelah itu terdakwa kembali ke dalam rumah dan masuk ke kamar Korban Ojak Manurung untuk membereskan kamar Korban Ojak Manurung yang sudah banyak darah dan terdakwa melihat handphone Korban Ojak Manurung terletak di atas tempat tidurnya (tilam kecil beralas tikar warna merah), kemudian handphone Korban Ojak Manurung tersebut terdakwa ambil dan terdakwa letakkan di dinding kamar yang terbuat dari kayu, selanjutnya terdakwa melihat tas pinggang milik Korban Ojak Manurung warna hitam diatas tempat tidur dan terdakwa buka yang ternyata berisi uang, setelah itu uang tersebut terdakwa ambil dan uang tersebut terdakwa simpan didalam jok sepeda motor terdakwa sedangkan tas milik Korban Ojak Manurung tersebut terdakwa pindahkan atau masukkan ke dalam jok motor Korban Ojak Manurung yang sudah terdakwa rebahkan dihalaman depan rumah. Kemudian terdakwa kembali lagi masuk kedalam kamar Korban Ojak Manurung untuk mengelap darah Korban Ojak Manurung yang bececeran di tilam (ambal) dan terdakwa lap dengan menggunakan pakaian Korban Ojak Manurung yang terletak di kamar tersebut. Setelah itu terdakwa mengambil karung plastik warna putih yang besar yang ada terletak di teras dan terdakwa masukkan semua pakaian yang sudah berlumuran darah bekas mengelap serta tilam yang sudah berdarah ke dalam karung plastik sehingga alas tidur Korban Ojak Manurung yang tertinggal dikamar hanya tikar saja. Selanjutnya terdakwa mengangkat karung plastik berisi pakaian yang berlumuran darah serta tilam yang sudah berdarah tersebut ke halaman depan rumah yang berjarak 5 (lima) meter dari tubuh Korban Ojak Manurung. Kemudian terdakwa masuk lagi kerumah dan menuju kamar

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN BIs



mandi untuk mencuci kedua kaki terdakwa yang terkena darah Korban Ojak Manurung dan setelah itu terdakwa keluar dari rumah Korban Ojak Manurung dan menutup rapat pintu depan dan gemboknya terdakwa letakkan di pintu namun tidak terdakwa kunci gemboknya, selanjutnya terdakwa pergi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor terdakwa menuju arah pekanbaru menuju Perawang dan terdakwa bersembunyi di areal tanaman eucalyptus PT.Indokiat.

- Bahwa Terdakwa memukul Korban Ojak Manurung itu dengan menggunakan alat berupa tungku besi pembakaran tambal ban yang berasal dari ruang tamu rumah Korban Ojak Manurung;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban Ojak Manurung itu dengan menggunakan alat berupa tungku besi pembakaran tambal ban karena Terdakwa dibawa emosi karena cecok mulut dengan Korban Ojak Manurung yang tidak mau memberikan uang kepada terdakwa untuk membayar angsuran kredit sepeda motor terdakwa yang sudah menunggak selama dua minggu dengan alasan terdakwa disuruhnya mencari uang sendiri, dan terdakwa juga ada disuruh Korban Ojak Manurung dalam tempo tiga hari pergi merantau, dan terdakwa tidak diperbolehkan lagi mengurus ladang sawit milik orang tua terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa memukul Korban Ojak Manurung kemudian terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 24.850.000 dari dalam tas pinggang warna hitam milik Korban Ojak Manurung yang terletak di dalam kamar Korban Ojak Manurung tersebut, dimana uang sejumlah Rp. 24.850.000 yang terdakwa ambil dari dalam tas Korban Ojak Manurung adalah uang dari hasil panen kebun kelapa sawit milik orang tua terdakwa yang mana kebun itu terletak di Simpang anggur seluas 6 hektar, dan menurut terdakwa uang itu hasil panen selama satu bulan dua kali putaran panen;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor terdakwa menuju arah pekanbaru menuju Perawang dan terdakwa bersembunyi di areal tanaman eucalyptus PT.Indokiat;
- Bahwa Terdakwa awalnya sempat dihubungi oleh Saksi Rinto Manurung untuk datang melihat kondisi Korban Ojak Manurung di RSUD namun Terdakwa tolak dan sekira pukul 17.00 wib ketika terdakwa keluar dari persembunyian terdakwa dan pergi ke warung terdekat mengecek hp terdakwa kemudian abang terdakwa bernama RINTO MANURUNG menelpon terdakwa dan berkata "Aku sudah sampai tempat abang mu, kau dimana (maksudnya ditempat sdr.OJAK MANURUNG)" dan terdakwa jawab



“Ini sudah mau berangkat” kemudian dikatakannya lagi “ Sudah tunggu aja disana di pekanbaru, ke pekanbaru aja kau berangkat, soalnya mau dibawa ke sana untuk di otopsi” dan terdakwa jawab “O..Yaudah bang aku menunggu disana aja”. Kemudian sekira pukul 19.00 wib ketika terdakwa sudah tiba di pekanbaru terdakwa ditelepon abang terdakwa bernama RINTO MANURUNG lagi dengan mengatakan “Keduri ajalah kau, jangan disitu lagi , gak jadi dipekanbaru di otopsi, katanya otopsinya di Rumah Sakit Umum Duri” dan terdakwa jawab “Iya iya bang”, dan selanjutnya terdakwa langsung bergegas ke Duri mengendarai sepeda motor terdakwa, dan sesampainya terdakwa di Duri sekira pukul 23.00 wib terdakwa berhenti di simpang Garoga dan terdakwa bertanya ke penjaga sebuah warung ditepi jalan untuk menanyakan letak Rumah Sakit umum Duri, dan setelah mengetahui letaknya kemudian terdakwa berjalan ke sepeda motor dan saat itu tiba tiba terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian

- Bahwa terdakwa sempat tinggal dirumah Korban Ojak Manurung bersama sejak bulan Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos warna biru;
2. 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru;
3. 1 (satu) tungku besi pembakaran tambal ban;
4. Tas selempang warna hitam;
5. Uang sejumlah Rp.24.850.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 CC warna hitam - merah dengan No.Pol BM 3695 AAT dengan No.Rangka MH1KCA210KK062043 dan No.Mesin KCA2E-1057602;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan geledah dan sita berdasarkan hukum, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 05.10 WIB di rumah Sdr.Ojak Manurung yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lintas Duri Pekanbaru RT.002 RW.002 Desa Tengganau Kec.Pinggir Kab.Bengkalis;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 06.00 wib telah ditemukan tubuh Sdr.Ojak Manurung dalam kondisi tidak bernyawa yang tergeletak di halaman depan rumahnya dengan kondisi pada kepala Sdr.Ojak Manurung yang dalam kondisi robek dan berdarah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
3. Unsur direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Unsur Barang siapa menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Samsul Manurung** diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan menyatakan benar-benar sudah mengerti atas dakwaan tersebut dan pada saat Terdakwa didengar keterangannya ia menyatakan sehat jasmani maupun rohani dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta dapat menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya apabila memenuhi unsur perbuatan pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN Bls



Menimbang, bahwa “kesengajaan” sebagaimana yang disebutkan dalam delik dengan kalimat “dengan sengaja” terlebih dahulu perlu dijelaskan unsur kesalahan dalam tindak pidana, karena pada unsur kesalahan tindak pidana inilah terletak niat dan kesengajaan, yang sangat muaranya nantinya merujuk kepada asas hukum yang berbunyi “tiada pidana tanpa kesalahan” “Geen Straf Zonder Schuld”, atau Nullum delictum nulla poena sine praeavia legi (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus memenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur perbuatan/aksi yang dikenal sebagai actus reus (physical element) dan sikap batin pelaku atau yang dikenal sebagai unsur mens rea (mental element). Unsur actus reus adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur mens rea adalah sikap batin (kondisi jiwa) pelaku pada saat melakukan perbuatan (Zainal Abidin Farid, 1995:35). Jadi actus reus adalah merupakan elemen luar (external element), sedangkan mens rea adalah unsur kesalahan (fault element) atau unsur mental (mental element);

Menimbang, bahwa sikap batin pelaku (mens rea) menjadi faktor penentu dalam menentukan seseorang melakukan perbuatan/tindak pidana atau tidak. Sikap batin (mens rea) seseorang mengandung makna yang luas, karena membahas tentang isi hati atau pikiran seseorang. Kata “niat” didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai maksud atau tujuan suatu perbuatan atau kehendak seseorang, maka niat lebih spesifik yang menunjukkan sikap batin yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Dengan demikian bahwa niat adalah bagian dari mens rea tetapi mens rea tidak bisa ditafsirkan sebagai niat saja, karena mens rea melingkupi makna yang luas dari niat.

Menimbang, bahwa lingkup mens rea atau daya bathin dalam kerangka teori dengan sengaja (dolus/opzet) tersebut haruslah memenuhi suatu yang dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens), hingga kemudian dapat diketahui bentuk atau tingkat kesengajaan tersebut berupa:

- Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk); atau
- Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn); atau
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijks bewustzijn atau dolus eventualis).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah merujuk



kepada istilah pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa (misdrijven tegen het leven) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain yang untuk menghilangkannya nyawa orang lain itu maka pelaku atau para pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya (Hilangnya nyawa atau jiwa atau mati) orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan saksi, serta didukung oleh keterangan Terdakwa bahwa peristiwa terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 05.10 WIB di rumah Sdr.Ojak Manurung yang beralamat di Jalan Lintas Duri Pekanbaru RT.002 RW.002 Desa Tengganau Kec.Pinggir Kab.Bengkalis;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira pukul 00.15 WIB terdakwa sampai di rumah korban Ojak Manurung, Pada saat itu terdakwa mengetuk pintu depan rumah Korban Ojak Manurung, selanjutnya setelah pintu rumah dibuka oleh Korban Ojak Manurung, kemudian terdakwa memasukkan sepeda motor milik terdakwa ke dalam rumah dan terdakwa parkir di ruang depan tepat dibelakang sepeda motor Honda Mio warna putih milik Korban Ojak Manurung. Setelah itu Korban Ojak Manurung bertanya kepada terdakwa darimana? dan terdakwa menjawab pulang kerja, dan selanjutnya Korban Ojak Manurung menyuruh terdakwa untuk mandi. Setelah terdakwa selesai mandi terdakwa duduk di kursi di dekat meja di ruang tamu, sedangkan Korban Ojak Manurung yang sebelumnya duduk di ruang tamu tersebut pindah ke kamar sambil tidur-tiduran. kemudian terdakwa bertanya kepada Korban Ojak Manurung mengenai pembayaran cicilan motor Terdakwa yang sudah tertunggak selama 2 (dua) minggu karena biasanya cicilan dibayar menggunakan uang hasil panen kebun sawit milik ayah Terdakwa dan Korban, kemudian Korban menolak untuk membayar cicilan motor milik Terdakwa dan meminta supaya Terdakwa tidak lagi mengurus kebun kelapa sawit tersebut, dimana pada saat itu terdakwa termenung dan terdakwa merasa kesal, kemudian karena Korban Ojak Manurung mengomel terus terdakwa mulai merasa emosi. Selanjutnya sekira pukul 02.00 wib terdakwa melihat alat berupa tungku besi pembakaran tambal ban di atas lantai ruang tamu depan kamar Korban Ojak Manurung dan terdakwa mengangkat tungku besi pembakaran tambal ban tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar Korban Ojak Manurung yang mana Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ojak Manurung sedang tidur-tiduran memegang handphone nya dengan posisi menyamping ke kanan, selanjutnya terdakwa langsung memukulkan dengan kuat alat berupa tungku besi pembakaran tambal ban tersebut ke kepala Korban Ojak Manurung bagian kiri dan Korban Ojak Manurung saat itu langsung lemas, kemudian Korban Ojak Manurung bergerak dengan memposisikan tubuhnya terlentang dan terdakwa melihat Korban Ojak Manurung pingsan. Setelah itu terdakwa kembali memukulkan tungku besi pembakaran tambal ban tersebut untuk kedua kalinya ke kepala Korban Ojak Manurung bagian kanan sebanyak satu kali dan terdakwa melihat kepala Korban Ojak Manurung berdarah, selanjutnya terdakwa memukul dada Korban Ojak Manurung menggunakan tungkus besi pembakaran tambal ban tersebut sebanyak dua kali dan terdakwa melihat darah Korban Ojak Manurung terus menetes dari kepalanya. Kemudian karena terdakwa merasa panik, terdakwa pergi kebelakang membawa tungku besi pembakaran tambal ban tersebut dan keluar dari pintu belakang membuang tungku besi pembakaran tambal ban tersebut sejauh lima meter di halaman belakang. Setelah itu terdakwa masuk lagi kerumah dan mengunci pintu belakang dari dalam, selanjutnya terdakwa mengeluarkan sepeda motor terdakwa dan mengambil gembok rumah yang terletak di atas meja, kemudian terdakwa keluar rumah lagi dan menggembok pintu depan dari luar dan kuncinya terdakwa pegang, kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Desember sekira pukul 03.00 WIB terdakwa pergi melarikan diri menuju arah Pekanbaru namun sesampainya di Pasar Minggu terdakwa berhenti ditepi Jalan dan terpikir tentang Korban Ojak Manurung dan terlintas dipikiran terdakwa untuk kembali ke Rumah Korban Ojak Manurung untuk memindahkan tubuh Korban Ojak Manurung yang berada di dalam kamar keluar rumah, sehingga terdakwa berbalik arah kembali menuju kerumah Korban Ojak Manurung. Sesampainya terdakwa dirumah Korban Ojak Manurung kemudian terdakwa memarkikan sepeda motor terdakwa diteras rumah Korban Ojak Manurung, selanjutnya terdakwa membuka gembok rumah Korban Ojak Manurung dan terdakwa masuk ke dalam menuju ke kamar. Kemudian terdakwa menyeret tubuh Korban Ojak Manurung dari dalam kamar dengan cara memegang kedua kaki Korban Ojak Manurung dan terdakwa seret hinga kedepan, selanjutnya terdakwa sempat melepaskan pegangan terdakwa dari kaki Korban Ojak Manurung karena terhalang sepeda motor Korban Ojak Manurung yang terparkir di ruang depan dekat pintu, sehingga terdakwa terlebih dahulu mengeluarkan sepeda motor Korban Ojak Manurung ke halaman depan dekat tiang listrik yang mana pada saat itu kunci kontaknya masih melekat pada motor sepeda tersebut.

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa kembali lagi kedalam rumah untuk menyeret tubuh Korban Ojak Manurung dengan memegang kedua kaki Korban Ojak Manurung dan terdakwa seret hingga kehalaman depan, selanjutnya terdakwa meletakkan tubuh Korban Ojak Manurung di dekat sepeda motornya dalam keadaan terlentang. Setelah itu terdakwa kembali ke dalam rumah dan masuk ke kamar Korban Ojak Manurung untuk membereskan kamar Korban Ojak Manurung yang sudah banyak darah dan terdakwa melihat handphone Korban Ojak Manurung terletak di atas tempat tidurnya, kemudian handphone Korban Ojak Manurung tersebut terdakwa ambil dan terdakwa letakkan di dinding kamar yang terbuat dari kayu, selanjutnya terdakwa melihat tas pinggang milik Korban Ojak Manurung warna hitam diatas tempat tidur dan terdakwa buka yang ternyata berisi uang, setelah itu uang tersebut terdakwa ambil dan uang tersebut terdakwa simpan didalam jok sepeda motor terdakwa sedangkan tas milik Korban Ojak Manurung tersebut terdakwa pindahkan atau masukkan ke dalam jok motor Korban Ojak Manurung yang sudah terdakwa rebahkan dihalaman depan rumah. Kemudian terdakwa kembali lagi masuk kedalam kamar Korban Ojak Manurung untuk mengelap darah Korban Ojak Manurung yang bececeran di tilam (ambal) dan terdakwa lap dengan menggunakan pakaian Korban Ojak Manurung yang terletak di kamar tersebut. Setelah itu terdakwa mengambil karung plastik warna putih yang besar yang ada terletak di teras dan terdakwa masukkan semua pakaian yang sudah berlumuran darah bekas mengelap serta tilam yang sudah berdarah ke dalam karung plastik sehingga alas tidur Korban Ojak Manurung yang tertinggal dikamar hanya tikar saja. Selanjutnya terdakwa mengangkat karung plastik berisi pakaian yang berlumuran darah serta tilam yang sudah berdarah tersebut ke halaman depan rumah yang berjarak 5 (lima) meter dari tubuh Korban Ojak Manurung. Kemudian terdakwa masuk lagi kerumah dan menuju kamar mandi untuk mencuci kedua kaki terdakwa yang terkena darah Korban Ojak Manurung dan setelah itu terdakwa keluar dari rumah Korban Ojak Manurung dan menutup rapat pintu depan dan gemboknya terdakwa letakkan di pintu namun tidak terdakwa kunci gemboknya, selanjutnya terdakwa pergi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor terdakwa menuju arah pekanbaru menuju Perawang dan terdakwa bersembunyi di areal tanaman eucalyptus PT.Indokiat.

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Korban Ojak Manurung itu dengan menggunakan alat berupa tungku besi pembakaran tambal ban karena Terdakwa terbawa emosi karena cekcok mulut dengan Korban Ojak Manurung yang tidak mau memberikan uang kepada terdakwa untuk membayar angsuran

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit sepeda motor terdakwa yang sudah menunggak selama dua minggu dengan alasan terdakwa disuruhnya mencari uang sendiri, dan terdakwa juga ada disuruh Korban Ojak Manurung dalam tempo tiga hari pergi merantau, dan terdakwa tidak diperbolehkan lagi mengurus ladang sawit milik orang tua terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli nomor : SKA/59/XII/Kes.3/2024/RSB yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang telah melakukan pemeriksaan bedah mayat (autopsi) atas mayat bernama Ojak Manurung dengan hasil pemeriksaan Sebab mati mayat ini akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menimbulkan mati lemas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, berdasarkan keterangan Terdakwa dan bukti surat dimana tindakan Terdakwa yang memukul korban Ojak Manurung menggunakan tungku besi pembakaran tambal ban sebanyak 1 (satu) kali ke kepala bagian kiri, 1 (satu) kali ke kepala bagian kanan, dan 2 (dua) kali ke dada korban yang menyebabkan korban meninggal dunia, disisi lain Terdakwa menyadari bahwa lokasi pukulan ke daerah-daerah vital manusia yang bisa menyebabkan manusia meninggal dunia, majelis nilai merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yang mana hal ini sesuai dengan yurisprudensi tetap mahkamah agung nomor 1/Yur/Pid/2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa unsur direncanakan terlebih dahulu adalah bahwa antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan dengan bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan, serta masih ada tempo untuk berpikir untuk tidak melakukan pembunuhan tersebut (R. Susilo);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum diatas dimana Terdakwa yang memukul korban Ojak Manurung menggunakan tungku besi pembakaran tambal ban sebanyak 1 (satu) kali ke kepala bagian kiri, 1 (satu) kali ke kepala bagian kanan, dan 2 (dua) kali ke dada korban karena Terdakwa terbawa emosi karena cekcok mulut dengan Korban Ojak Manurung yang tidak mau memberikan uang kepada terdakwa untuk membayar angsuran kredit sepeda motor terdakwa yang sudah menunggak selama dua minggu dengan alasan terdakwa disuruhnya mencari uang sendiri, dan terdakwa juga ada disuruh Korban Ojak Manurung dalam tempo tiga hari pergi

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN BIs



merantau, dan terdakwa tidak diperbolehkan lagi mengurus ladang sawit milik orang tua terdakwa, dimana dari motif dan situasi TKP, dimana tujuan Terdakwa datang ke rumah korban untuk meminta uang yang akan digunakan membayar cicilan motor dan bukan untuk membunuh korban, alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan didapatkan Terdakwa dari TKP, jarak waktu antara Terdakwa mengambil alat dengan pukulan ke kepala korban pendek dan setelah melakukan perbuatan Terdakwa sempat kembali ke TKP untuk mengeluarkan jenazah korban dari kamar bukan untuk menutupi jejak melainkan bertujuan agar korban lebih cepat ditemukan, berdasarkan pertimbangan maka majelis menilai perbuatan Terdakwa terjadi karena Terdakwa emosi dan tidak ada perencanaan terlebih dahulu untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur direncanakan terlebih dahulu tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 340 KUHPidana tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka majelis akan membuktikan dakwaan subsider yaitu **pasal 338 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” sebelumnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Ad.1 Primer, dimana dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memenuhi unsur Ad.1 dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan unsur “barang siapa” dalam dakwaan primer diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan unsur “Barang Siapa” dalam dakwaan subsider, dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” sebelumnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Ad.2 Primer, dimana dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memenuhi unsur Ad.2 dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan unsur “Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” dalam dakwaan primer



diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan unsur “Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” dalam dakwaan subsider, dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan subsider tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai hal-hal yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan nya menuntut agar Terdakwa di pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dimana terhadap tuntutan tersebut majelis sependapat dengan jenis dan lamanya pidana yang diajukan, dengan pertimbangan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan pembunuhan yang merupakan kejahatan luar biasa dan korban merupakan saudara kandung Terdakwa dan kejahatan dengan motif ekonomi selain daripada itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain



berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, serta sudah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut yang harus bersifat: Preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna biru, 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) tungku besi pembakaran tambal ban, dan Tas selempang warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp24.850.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa dan telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara aquo, dimana uang tersebut merupakan milik korban hasil panen kebun sawit, sehingga terhadap barang bukti akan ditetapkan untuk dikembalikan kepada saudara kandung dari korban yakni saksi Rinto Manurung;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor No. Honda CB 150 CC warna hitam-merah dengan No.Pol BM 3695 AAT dengan No.Rangka MH1KCA210KK062043 dan No.Mesin KCA2E-1057602 yang telah disita dari Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti akan ditetapkan untuk di rampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Korban merupakan kakak kandung dari Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Samsul Manurung** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna biru.
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru.
 - 1 (satu) tungku besi pembakaran tambal ban.
 - Tas selempang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp24.850.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Rinto Manurung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor No. Honda CB 150 CC warna hitam – merah dengan No.Pol BM 3695 AAT dengan No.Rangka MH1KCA210KK062043 dan No.Mesin KCA2E-1057602.

Dirampas untuk negara

8. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025, oleh kami, Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H., M.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R Rionita Meilani Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh James Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriano Hermady, S.H., M.H.,

Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H.,

Belinda Rosa Alexandra, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

R Rionita Meilani Simbolon, S.H.,

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 178/Pid.B/2025/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38